

最高法院刑事判決

115年度台上字第898號

上訴人 林欣德

選任辯護人 張耀宇律師

曾威凱律師

上訴人 蔡律廷

上列上訴人等因違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪案件，不服臺灣高等法院中華民國114年9月4日第二審判決（112年度上訴字第4650號，起訴案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第914號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

理 由

一、按刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決不適用何種法則或如何適用不當，或所指摘原判決違法情事，顯與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合時，均應認其上訴為違背法律上之程式，予以駁回。至原判決究有無違法，與上訴是否以違法為理由，係屬二事。

二、本件原判決以上訴人林欣德、蔡律廷經第一審判決部分變更檢察官起訴法條，部分依想像競合犯，從一重論處林欣德共同犯傷害罪刑，論處蔡律廷犯非法寄藏非制式手槍罪刑並諭知相關沒收後，林欣德、蔡律廷均明示僅就第一審判決量刑

01 部分不服而提起第二審上訴，經原審審理結果，撤銷第一審
02 判決關於林欣德、蔡律廷之量刑，改判量處林欣德有期徒刑
03 9月，蔡律廷有期徒刑2年併科罰金新臺幣（下同）2萬元（
04 並諭知易服勞役之折算標準），已載敘審酌裁量之依據及理
05 由，有卷存資料可資覆按。

06 三、上訴意旨略以：

07 (一)林欣德部分：於原審辯論終結後，有提出告訴人鄭崇文與其
08 以88萬元達成和解及同意不予追究之和解書，原審未再開辯
09 論踐行科刑辯論即逕行判決，影響量刑結果，於法有違。

10 (二)蔡律廷部分：其自始坦認犯罪，所為對社會治安及他人所造
11 成危害相對較輕，顯可憫恕，原判決未依刑法第59條規定酌
12 減，有裁量權濫用或不當之違法。

13 四、刑之量定，係實體法上賦予法院得依職權自由裁量之事項，
14 苟已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情
15 狀，在法定刑度內，酌量科刑，無偏執一端，致明顯失出失
16 入情形，即不得任意指摘為違法，以為第三審上訴之理由。
17 原判決就林欣德、蔡律廷所犯之罪，已記明如何以行為人之
18 責任為基礎，綜合審酌刑法第57條科刑等一切情狀，就蔡律
19 廷依修正前槍砲彈藥刀械管制條例第18條第4項規定減輕其
20 刑後，在罪責原則下適正行使其量刑之裁量權，改判各量處
21 所示之刑，核其量定之刑罰，已兼顧相關有利與不利之科刑
22 資料，就鄭崇文於原審審理後已與林欣德和解，提出刑事撤
23 回告訴暨陳報狀（同意原諒及從輕量刑）等各情，併列為量
24 刑審酌因素，客觀上並未逾越法定刑度，亦與罪刑相當原則
25 無悖，難認有濫用其裁量權限之違法。又：

26 (一)辯論終結後，遇有必要情形，法院得命再開辯論，刑事訴訟
27 法第291條固定有明文，惟有無再開辯論之必要，係屬審判
28 法院審酌之職權。稽之原審審判筆錄，檢察官、林欣德及其
29 辯護人已依序就科刑範圍、刑之加重減輕事由及刑法第57條
30 各款事項為辯論，林欣德稱其與鄭崇文都有和解意願，金額
31 有落差，已積極洽談中，請給予時間和解，辯護人則表示需

01 要再與鄭崇文所委任代理人協商（見原審卷二第219、220
02 頁），顯已就林欣德與鄭崇文間之和解情狀加以辯論，復併
03 審酌鄭崇文嗣後所出具上揭陳報狀所載已達成和解及科刑意
04 見，並列為撤銷第一審判決之理由而為量刑，未予再開辯
05 論，顯不影響判決結果，難認於法有違。

06 (二)應否依刑法第59條酌量減輕其刑，法院本屬有權斟酌決定，
07 故未酌減其刑，既不違背法令，自不得執為提起第三審上訴
08 之理由。原判決審酌蔡律廷之犯罪情狀，認無可憫恕之事
09 由，已闡述理由明確，未依該條規定酌減其刑，無違法可
10 指。

11 五、綜合前旨及上訴人等其餘上訴意旨，或就判決結果無影響之
12 事項，或對前述量刑裁量權之合法行使，徒以自己說詞，任
13 意指為違法，與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，
14 不相適合，應認林欣德關於傷害部分及蔡律廷之上訴，為違
15 背法律上之程式，予以駁回。林欣德上開得上訴第三審部分
16 既因不合法而從程序上予以駁回，則與之有裁判上一罪關係
17 之刑法第304條第1項強制及第305條恐嚇危害安全部分之上
18 訴，核屬刑事訴訟法第376條第1項第1款所列不得上訴於第
19 三審法院之案件，且未合於同條項但書例外得上訴第三審之
20 要件，自亦無從為實體上之審判，應併從程序上駁回。又民
21 國112年6月21日修正公布（同年月23日生效）之刑事訴訟法
22 第376條第1項第2款雖增列刑法第277條第1項之傷害罪，經
23 第二審判決者，不得上訴於第三審法院，惟依刑事訴訟法施
24 行法第7條之16第2項規定，上開修正刑事訴訟法施行前，原
25 得上訴於第三審之案件，已繫屬於各級法院者，仍依施行前
26 之法定程序終結之。林欣德所犯傷害罪，於前揭規定施行前
27 已繫屬於第一審法院，即應依施行前之法定程序終結之，附
28 此敘明。

29 據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。

30 中 華 民 國 115 年 4 月 8 日
31 刑事第五庭審判長法官 段景榕

01

法官 汪梅芬

02

法官 宋松璟

03

法官 何俏美

04

法官 黃紹紘

05 本件正本證明與原本無異

06

書記官 陳珈潔

07

中華民國 115 年 4 月 9 日